

无锡市梁溪区人民法院

刑事判决书

(2024)苏0213刑初XXX号

公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。

被告人王浩，男，1995年3月10日出生，居民身份证号码3201*****5555，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区XX路XX号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年7月5日被南京市公安局江宁分局取保候审（已判决）；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年9月21日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（已判决，二审取保候审中）。因涉嫌侵占罪，于2024年1月21日被刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于无锡市梁溪区看守所。

无锡市梁溪区人民检察院以梁检刑诉〔2024〕XXX号起诉书指控被告人王浩犯侵占罪，于2024年2月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员XXX出庭支持公诉，被告人王浩到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2024年1月15日，被告人王浩名下银行卡（卡号：6217*****1111，该卡于2023年7月5日冻结，冻结期限六个月，于2024年1月4日届满）收到一笔人民币200,000元的入账，系上游电信诈骗团伙误操作转入。2024年1月16日，王浩明知该款项非本人所有，仍将该款全部取现，后用于偿还个人债务及消费。

2024年1月20日，被告人王浩被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。

上述事实，被告人王浩在开庭审理过程中无异议，且有经法庭质证、认证的银行账户交易流水、取现记录、银行卡冻结及解冻记录、户籍证明、抓获经过、被告人王浩的供述等证据予以证实。

本院认为，被告人王浩将误转入其账户的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还，其行为已构成侵占罪。公诉机关指控成立，本院予以采纳。被告人王浩多次犯罪，酌情从重处罚。被告人王浩到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王浩自愿认罪认罚，可以从宽处理。

依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人王浩犯侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年1月20日起至2025年3月19日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

二、追缴被告人王浩违法所得人民币二十万元，发还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX

2024年3月20日